



교권침해는 왜 줄지 않는가?

제도공백이 만드는 구조적 침묵

1. 문제 배경

교권 침해의 실태 및 현황

"교사 10명 중 8.5명이 침해를 경험하며, 이 중 16.9%는 자살을 생각한다." 교육부 교권보호위원회 심의 현황 실태조사에 따르면 2020년 1197건에 불과했던 심의 수가 꾸준히 증가해, 2023년 5050건으로 3년동안 약 4.2배 급등했다. 특히 교권침해가 교사의 **정신건강 악화와 교직 이탈, 극단적 선택 위험까지 연결되고 있다**는 점에서 단순한 교육 현장의 갈등을 넘어 사회적 대응이 필요한 문제로 인식되고 있다.

이에 대응하여 **교권 보호 5법**이 도입된 2023년 이후 2024년 심의 건수는 4,234건으로 15% 감소하는 성과를 보였다. 이는 법과 제도적 대응이 일정 부분 영향을 미쳤음을 보여주는 긍정적인 변화로 해석할 수 있다.

그러나 교원 인권 상황 실태조사에 따르면 **"법이 바뀌었다고 하지만 실질적으로는 변화한 것이 아무 것도 없는 것", "나를 보호해줄 제대로 된 장치가 없다는 막막함"**과 같은 의견이 나타났다. 이는 제도 개선에도 불구하고 현장에서 체감하는 보호 수준은 여전히 낮음을 보여준다.

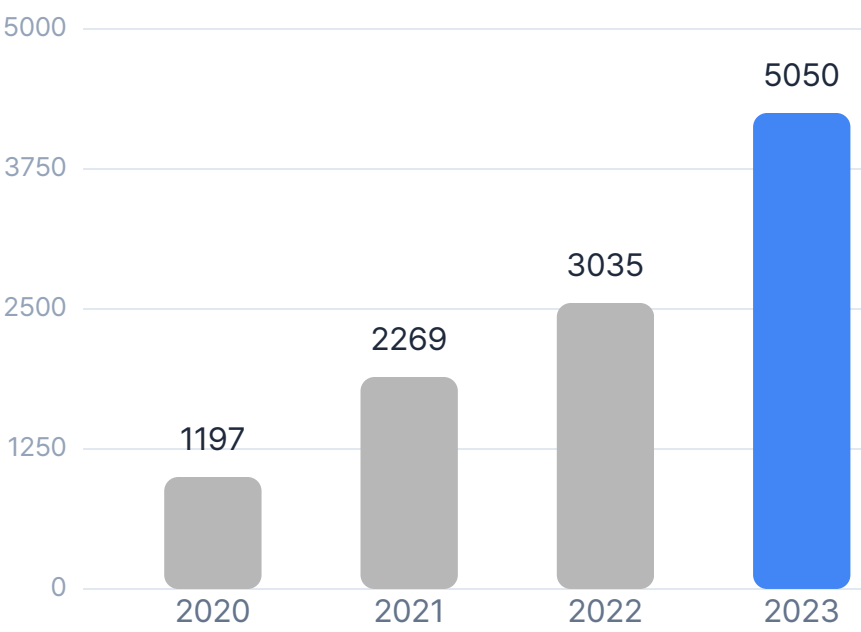
또한 현장에서는 **‘정서적 아동학대 고소’, ‘국민신문고를 통한 반복 민원’, ‘수업 녹음 및 촬영을 활용한 신고’, ‘교육청과 학교를 대상으로 한 지속적인 민원 제기’** 등 새로운 형태의 교권침해가 증가하면서 침해 양상이 더욱 복잡해지고 있다.

즉, 법 개정 이후 교권침해가 사라진 것이 아니라 **법적 공백과 제도의 허점**을 활용하는 방향으로 변화하고 있으며, 이것은 단순히 처벌을 강화하는 방식만으로는 해결하기 어려운 문제임을 보여준다.

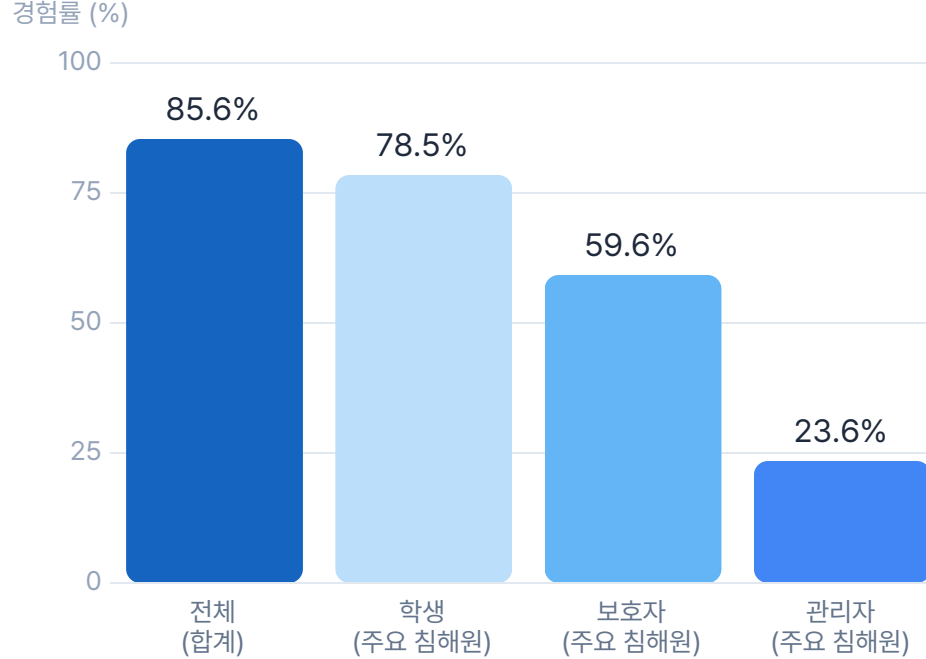
실제로 교원들은 **'아동학대 신고 시 교원 보호 규정 강화'**와 **'불합리한 악성 민원에 대한 교원 보호 및 가해자 제재'**를 가장 시급한 정책으로 꼽았다. 이는 악성 민원과 아동학대 신고로 인한 피해가 여전히 교육 현장에서 가장 시급한 문제로 인식되고 있음을 의미한다.

결과적으로 사후 처벌 위주의 대책으로는 교권침해와 악성 민원이 발생하는 **근본적인 원인**을 해결할 수 없음을 보여주며, 따라서 교권침해가 어떠한 **구조적 환경**에서 발생하며, 어떤 제도가 **실제 예방 효과**를 가지는지를 실증적으로 규명할 필요가 있다.

교권보호위 심의 건수 추이



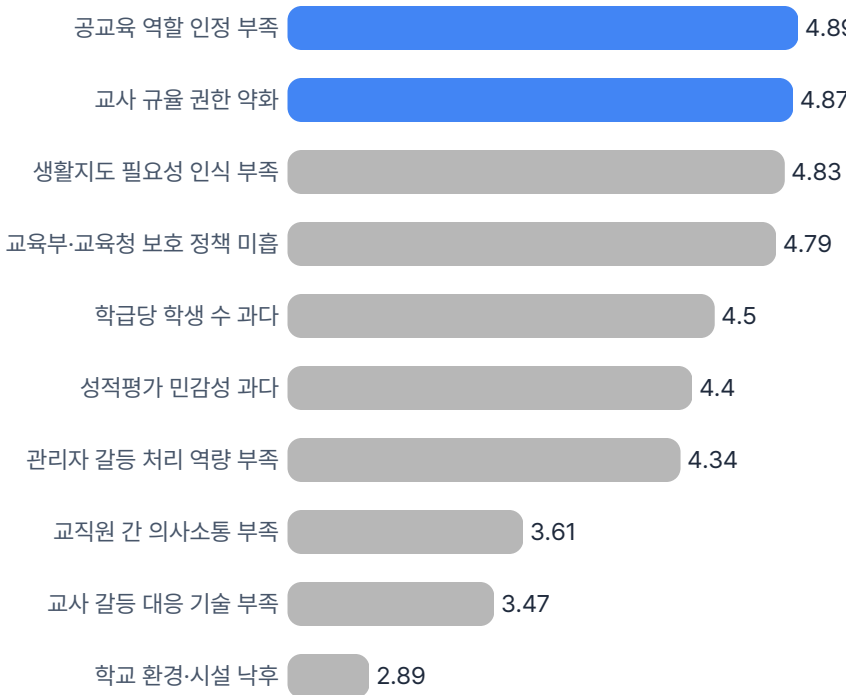
교권침해 실태 현황



교원이 인식하는 침해 원인과 정책 우선순위

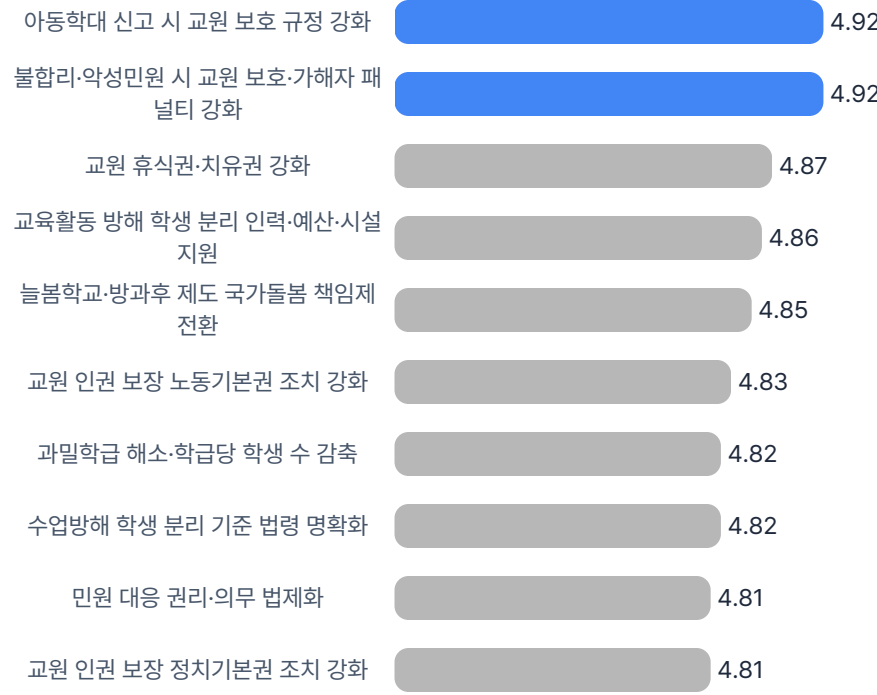
(A) 침해 발생 원인 인식

평균 동의도 (1=전혀~5=매우 동의)



(B) 교원 보호 정책 동의도 (상위 10)

평균 동의도 (1=전혀~5=매우 동의)



2. 문제 정의

교권침해는 교사 개인의 문제인가? 아니면 학교 구조와 제도의 실패인가?

교권 침해 관련 기사 & 공식 통계

중앙일보(2023.7) 서이초 교사, 학부모 악성 민원에 시달리다 극단 선택

서이초 교원 65명에게 실시한 설문조사 결과, **응답자 41명 중 70%가 월 1회 이상 학부모 민원 및 항의를 경험** & 민원처리반을 도입, 악성 민원을 교육활동 침해로 신고 및 **아동학대 관련 법을 개정하는 방안**이 필요하다고 주장

머니 투데이(2026.6) "교사가 아이 째려봐" 담임 6차례 교체 '민원 폭격'...학교가 어쩌다

송 교사는 "교사 입장에서는 **아동학대 신고가 들어오면 내가 정당한 활동을 했다고 증명**해야 한다"며 "말을 모두 녹음하고 다니는 것도 아니고, 아동학대 신고가 되면 교사는 휴직을 하고 그 공백은 다른 학생들이 감당하는 구조가 되고 있다"고 지적

중앙일보(2023.9) 친구 목 졸라 혼냈는데 '아동학대 고소'...대전 교사 극단선택 전말

문제 학생 학부모 "규칙이 과해...조용히 혼내달라", 학생 학부모가 교무실로 찾아와 사과를 요구했지만, 당시 교장과 교감 선생님께서부터 **어떠한 도움도 받을 수 없었다**고 선생 A씨는 주장했다.

오마이뉴스(2026.6) [단독] 교권5법 직후인 2025년, '아동학대' 교사 입건 '최다'

아동학대 등 사유로 교사 입건... 2021년 270건에서 2025년엔 369건, 교권5법 개정으로 '정당한 생활지도와 교육활동은 아동학대로 보지 않는 다'라고 규율했지만, **교사들은 여전히 의심만으로 신고**되고 입건 후 수사를 받는 게 현실"

교원 인권 상황 실태조사(2024) 개방형 응답 출처:kor_data_20240073

컬럼 C5_12x "학생들의 문제행동이 잦아 훈육 지도를 하면 언제 **아동학대로 고소**당할지 모른다는 두려움. **나를 보호해줄 제대로 된 장치가 없다**는 막막함."

컬럼 B3_1A_10x "학생을 시켜 지도 내용을 녹음하게 하여 국민신문고에 신고 및 지속적으로 교육청에 민원을 제기, 아동학대 무혐의 항고"

컬럼 C5_12x "정당한 교육활동에 대해 보호받지 못하는 것. 법이 바뀌었다고 하지만 **실질적으로는 변화한 것이 아무 것도** 없는 것."

그렇다면, 무엇이 문제인가?

교사의 85.6%가 교권침해를 경험하지만, 피해 교원의 81.7%는 공식적인 대응 대신 참고 넘어가는 경우가 대부분이다.

이는 단순히 개인이 소극적으로 대응하기 때문이 아니다. 교사들 역시 **현재의 보호 체계만으로는 교권침해를 실질적으로 해결하기 어렵다고 인식**하고 있기 때문이다.

즉, **학교 구조와 제도적 보호체계**가 충분히 작동하지 않는 구조적 문제일 가능성이 높다.

따라서 우리는 “왜 교권침해가 반복되고, 해결되지 않는가?”라는 근본적인 질문을 답하고자 다음 세 가지를 분석한다.

- 어떤 학교 구조의 교사가 더 취약한가?
- 교권침해를 유발하는 잠재적 요인은 무엇인가?
- 어떤 제도가 교권침해를 실제로 예방할 수 있는가?

이에 따라 본 연구는 교권침해를 개인의 문제가 아니라 구조적 문제로 접근하여, 학교 구조와 제도적 요인이 교권침해에 미치는 영향을 실증적으로 분석한다.

3. 데이터 선택 및 분석방법

데이터 선택 이유

Q1. 어떤 학교 구조의 교사가 더 취약한가?

데이터 **KOSSDA 교원 인권상황 실태조사**
(2024) | n = 10,888 | kor_data_20240073.sav
KOSSDA 초·중등 교원 인권교육 실태조사
(2021) | n = 9,553 | kor_data_20210019.sav
교육부 교권보호위원회 개최 현황
(2024) | 교육부_교권보호위원회 개최 현황_20240229
한국교총 교권상담 실적
(2018) n = 501건 | 교총_교권상담실적.xlsx

분석기법 **이분형 로지스틱 회귀** 구조적 변수를 통한 취약집단 회귀 분석
RandomForest + SHAP 구조 변수 기여도 측정
K-means 교사 유형 k=3 군집 분류 (Silhouette=0.312)
교호작용 검정 군집 간 처방 차별화 가능성 확인

Q2. 교권침해를 유발하는 잠재적 요인은 무엇인가?

데이터 **KOSSDA 교원 인권상황 실태조사**
(2024) | n = 10,888 | kor_data_20240073.sav

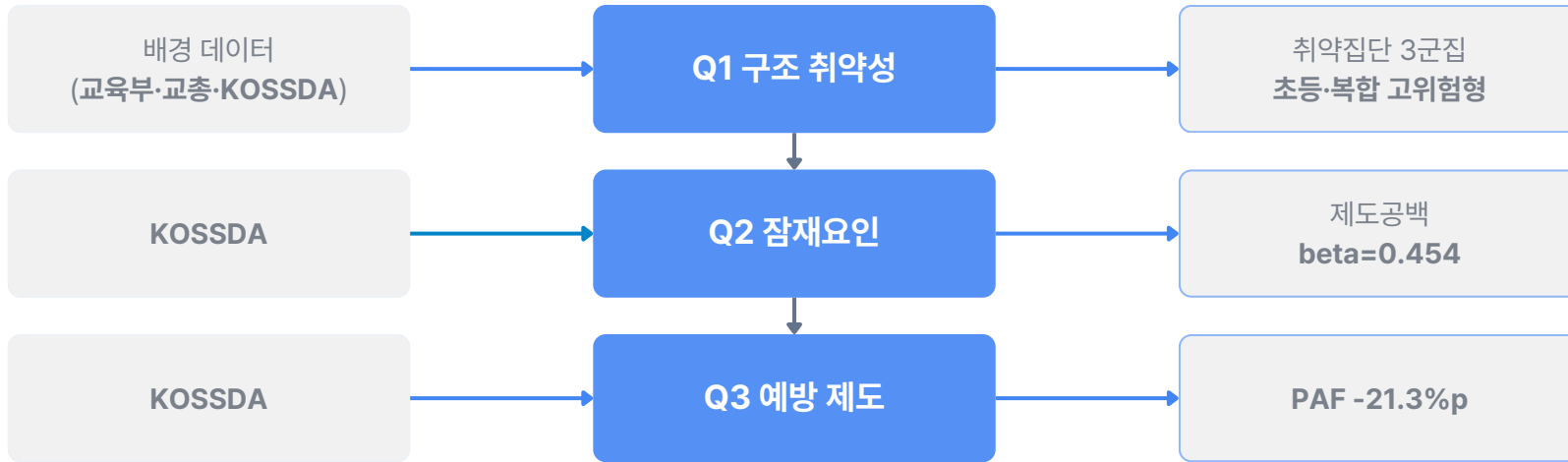
분석기법 **SEM 구조방정식** 인과 경로 검증 및 잠재요인 분석
CFA(확인적 요인 분석) SEM 측정모형 적합도(CFI=0.917, RMSEA=0.070) 검증
K-means 교사 유형 k=3 군집 분류 (Silhouette=0.312)
Cronbach α 신뢰도 제도공백 잠재변수 4개 지표 내적 일관성 검증 (α = 0.741)
Bootstrap 매개효과 SEM 간접효과 신뢰구간 추정 (이직 28%, 자살 40%)

Q3. 어떤 제도가 교권침해를 실제로 예방할 수 있는가?

데이터 **KOSSDA 교원 인권상황 실태조사**
(2024) | n = 10,888 | kor_data_20240073.sav
KOSSDA 교원양성기관 예비교원 인권 및 인권교육에 대한 인식조사
(2023) | n = 1,002 | kor_data_20230036

분석기법 **Brunner-Munzel test** 등분산 가정을 필요로 하지 않는 제도공백의 통계 검증
Mann-Whitney U 침해 비침해 집단 정책 수요 격차 비교
PAF 시뮬레이션 측정 인구기여위험분율 시뮬레이션. 제도 도입 효과 추정

분석 흐름도



데이터 전처리

결측값 처리: 기준 분석 변수 리스트와이즈 제거 / 제도수요 무응답 별도 처리

이상치 처리: 연속형 변수 3표준편차 이상 극단값 제거

침해지수 생성: B2_1 + B3_1 + B5_1 합산 (0~3점 척도) 교원 인권상황 실태조사 B2_1·3_1·5_1 (침해)

제도공백 잠재변수: A1_12:A1_13·C6_8:B8_1 역코딩 후 평균 (Cronbach α =0.741) 교원 인권상황 실태조사 A1_12·13·C6_8·B8_1 (제도공백)

학교 더미: SQ2(초/중/고 학교급)의 초등(==2), 중학교(==3), 고등(4,5)더미화 교원 인권상황 실태조사 SQ2·4·5·8·9 (학교구조)

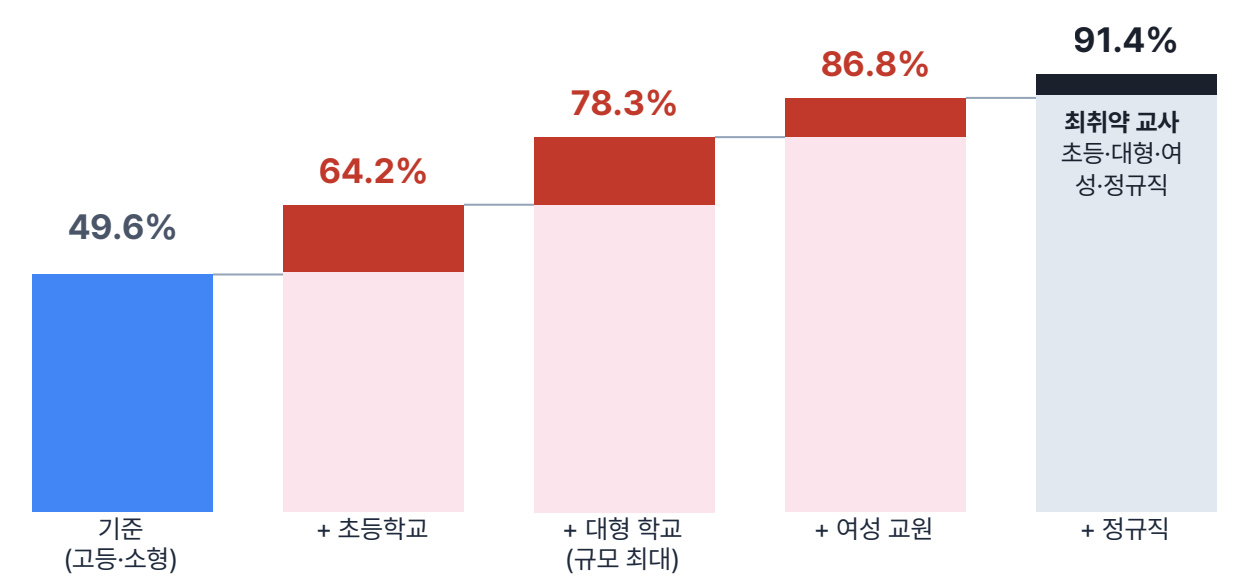
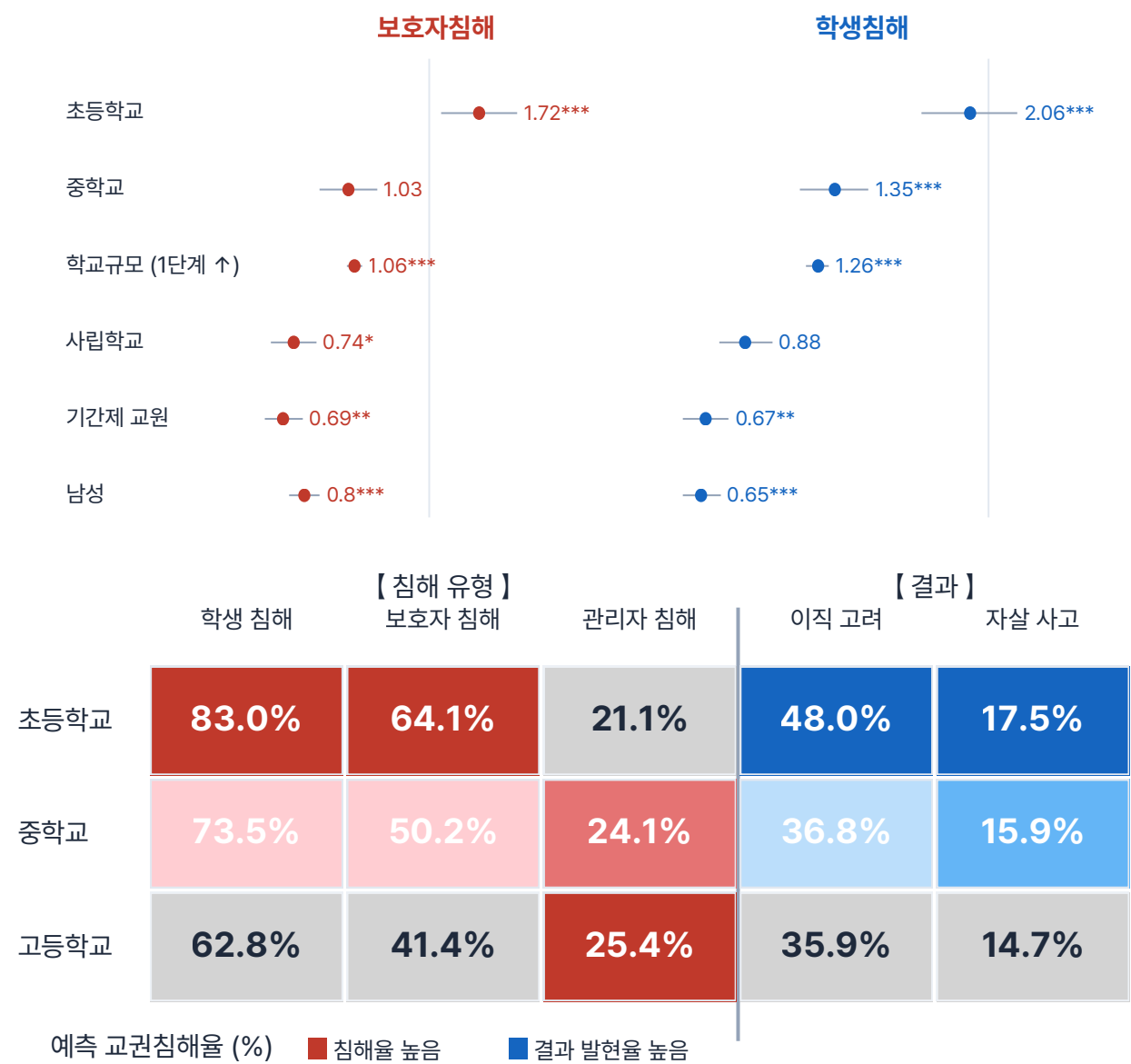
K-means 전처리: 군집 투입 변수 StandardScaler 표준화 (k=3, Silhouette=0.312)

핵심 분석 수치 미리보기

Q1	Q2	Q3
2.49 악성민원 오즈비(OR)	0.454 제도공백 beta	-21.3%p 보호자침해 PAF
71% 초등복합 비중	0.741 Cronbach α	D=+0.13 수요 격차

4. Q1) 어떤 학교 구조의 교사가 더 취약한가?

여성 정규직 교사 & 초등학교 및 대형 학교가 교권 침해에 대해 구조적으로 더 취약하다.



학교 구조적 변수 분석 (이분형 로지스틱 회귀)

학교 구조적 변수의 분석 교원 인권상황 실태조사 (2024) | 이분형 로지스틱 회귀분석(보호자침해·학생침해 ~ 학교급+규모+설립유형+고용형태+성별) | 기준 집단 = 고등학교, 여성)

분석 결과, **초등학교 교사**는 고등학교 교사에 비해 **보호자 침해를 경험할 가능성이 약 1.72배**, **학생 침해를 경험할 가능성은 약 2.06배** 높게 나타났다. 이는 모든 구조 변수 가운데 가장 큰 영향력을 보인 결과로, 초등학교가 교권침해에 가장 취약한 학교급임을 의미한다.

또한, **학교 규모**가 한 단계 증가할 때마다 **학생에 의한 교권침해 위험은 약 26% 증가**하는 것으로 나타났다. 이는 학생 수가 많아질수록 학생 간 접촉 빈도와 갈등 상황이 증가하고, 학부모와 상호작용 또한 확대되면서 교권침해에 노출될 가능성이 높아지는 구조적 특성을 반영하는 것으로 해석된다.

한편 **기간제 교원**은 정규교원보다 **보호자 침해와 학생 침해 경험이 모두 낮게** 나타났다. 이는 기간제 교원이 상대적으로 담임 및 생활지도 업무를 담당하는 비율이 낮은 교육 현장의 특성과 관련될 가능성이 있다.

성별에서는 **여성 교사**가 남성 교사보다 교권침해를 경험할 가능성이 높게 나타났다.초등학교에서 여성 교원의 비중이 높고 생활지도 역할을 담당하는 경우가 많다는 교육 현장의 특성과 관련될 가능성이 있다.

종합하면, 교권침해는 교사의 개인 역량보다는 **학교급, 학교 규모, 고용 형태, 성별**과 같은 **구조적 특성**에 의해 영향을 받는 현상임을 확인할 수 있었다.

학교급 x 침해유형 & 결과 히트맵

교원 인권상황 실태조사 (2024) | 이분형 로지스틱 회귀 | 기준 집단 = 고등학교, 여성)

학교급별 교권침해 유형과 그 결과를 비교한 결과에서도 **초등학교 교사의 취약성**이 가장 뚜렷하게 나타났다.

우선 **학생에 의한 교권침해 경험률**은 **초등학교가 83.0%**로 가장 높았으며, 중학교(73.5%), 고등학교(62.8%) 순으로 감소하였다. 보호자 침해 역시 **초등학교가 64.1%**로 가장 높아, 학생뿐 아니라 학부모와의 갈등 역시 초등학교에서 집중적으로 발생하고 있음을 확인하였다. 반면, **관리자에 의한 침해**는 **고등학교에서 가장 높은 비율**을 보였다. 이는 입시 중심의 학교 운영과 성과 관리가 강조되는 환경에서 관리자 중심의 업무 부담과 조직 내 압력이 상대적으로 크게 작용할 가능성을 시사한다. 교권침해의 결과 역시 학교급별 차이가 명확하게 나타났다. **이직을 고려한 비율**은 **초등학교가 48.0%**로 가장 높았으며, 이는 교권침해가 단순한 심리적 스트레스를 넘어 교직 이탈 의사까지 연결될 수 있음을 보여준다. 또한 **자살 사고 역시 초등학교 교사가 17.5%**로 가장 높게 나타나, 교권침해가 교사의 정신건강 악화와 관련될 가능성을 보여준다.

즉, **초등학교는 교권침해 발생률뿐 아니라 그로 인한 심리적 피해까지 가장 크게 나타나는 학교급**으로 확인되었다.

취약 프로파일 누적 분석

교원 인권상황 실태조사 (2024) | 이분형 로지스틱 회귀 | 기준 집단 = 고등학교, 여성)

교권침해 위험요인을 누적하여 분석한 결과, 구조적 취약성이 중첩될수록 교권침해 경험 확률이 지속적으로 증가하는 경향을 확인하였다.

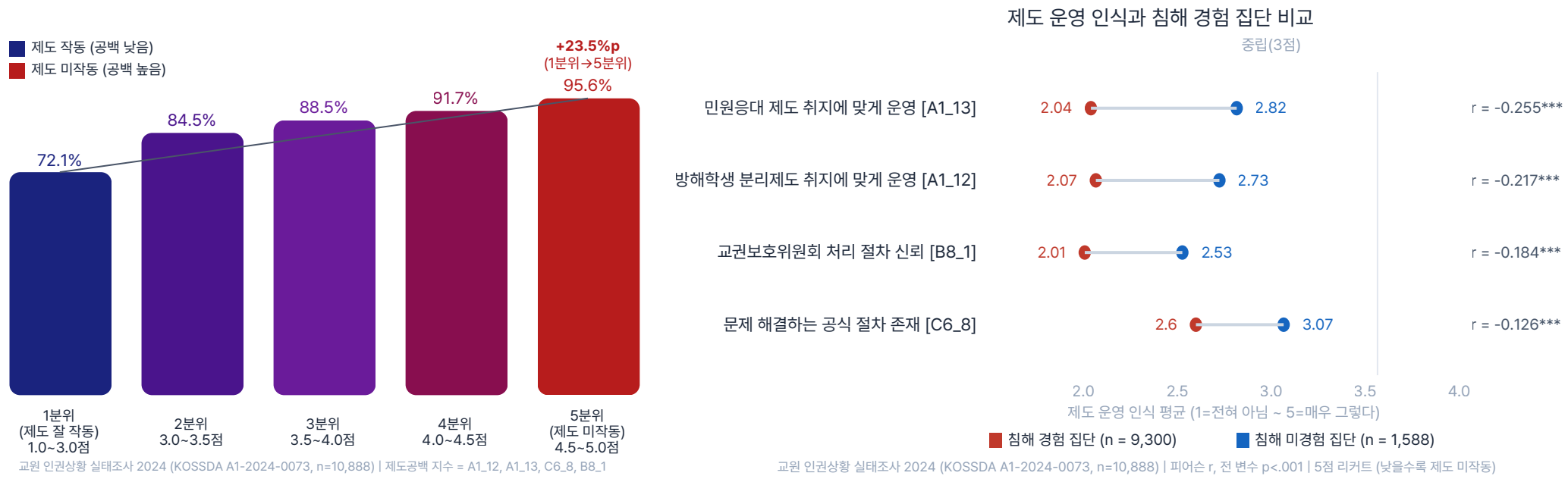
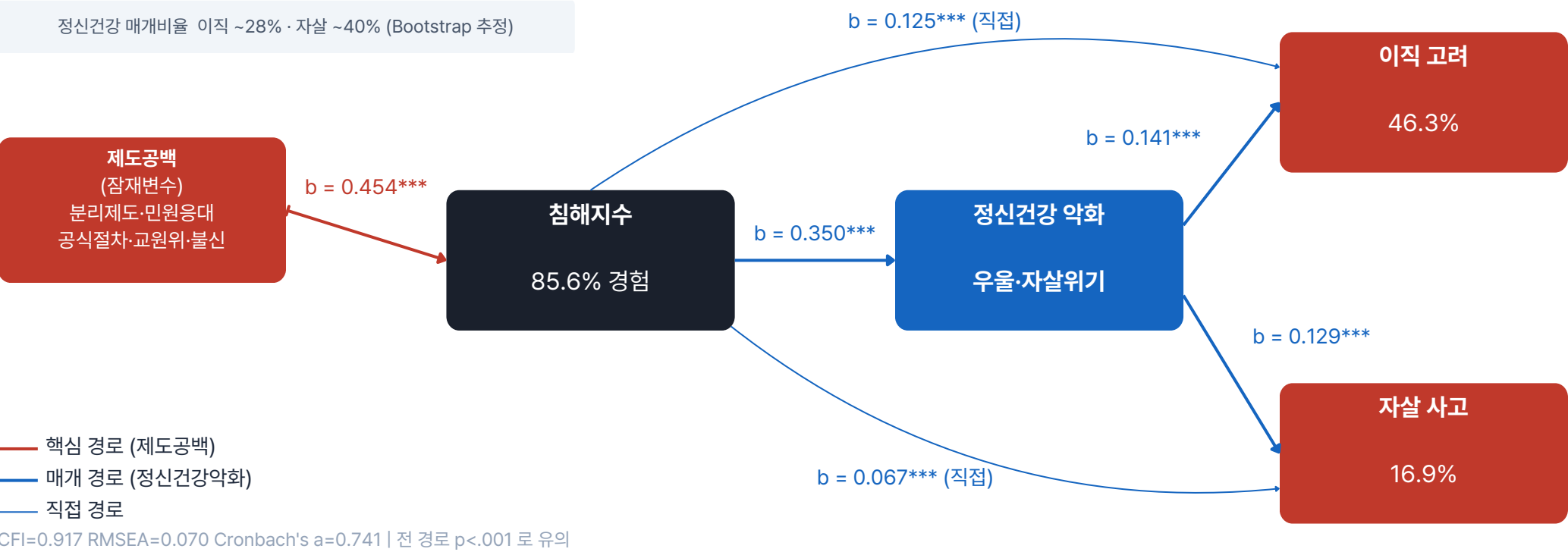
기준 집단인 고등학교·소형학교·남성·기간제 교원의 예상 교권침해 경험률은 약 49.6%였다. 여기에 초등학교 조건이 추가되면 약 64.2%, 대형학교 조건까지 포함하면 78.3%, 여성 조건을 추가하면 86.8%, 마지막으로 정규직 조건까지 모두 포함할 경우 약 **91.4%**까지 상승하였다.

이는 개별 요인이 독립적으로 영향을 미치는 것뿐 아니라, 여러 구조적 특성이 동시에 존재할 경우 교권침해 위험이 누적적으로 증가한다는 점을 보여준다. 특히 초등학교, 대형학교, 여성, 정규직이라는 조합은 현재 학교 현장에서 가장 취약한 교사 프로파일로 나타났으며, 학생과 학부모의 접점이 많아져 교권침해에 크게 노출되는 것을 확인할 수 있다.

따라서 교권침해는 특정 교사의 개인적 문제가 아니라 **학교 구조와 직무 특성**이 복합적으로 작용하여 발생하는 구조적 위험으로 이해할 필요가 있다. 즉, 교권보호 정책은 모든 교사를 동일하게 지원하는 보편적 접근보다, 구조적 취약성이 높은 학교급과 **고위험 집단을 우선 보호하는 표적화 전략**이 효과적일 가능성을 시사한다.

5. Q2) 교권침해를 유발하는 잠재적 요인은 무엇인가?

제도의 공백이 교권침해의 가장 큰 잠재요인이다



교권침해의 인과 구조 - SEM 분석 결과

학교 내 제도의 공백이 교권침해를 설명하는 가장 강력한 요인($\beta=0.454^{***}$)으로 확인되었다. 제도 공백(분리제도 부족, 민원 대응 미흡, 공식 절차 불신, 교권보호위원회 신뢰 부족)은 교권침해 경험을 가장 크게 증가시키는 잠재변수로 나타났으며, 이는 학교의 보호체계가 충분히 작동하지 않는 환경일 수록 교권침해 경험이 증가하는 경향을 보였다.

또한 교권침해는 단순히 사건 발생에서 끝나는 것이 아니라 교사의 정신건강을 악화시키는 경로를 통해 장기적인 피해로 이어졌다. 침해 경험은 정신건강 악화(우울, 자살위기)를 유의하게 증가시켰으며, 정신건강 악화는 다시 이직 고려($\beta=0.141$)와 자살 사고($\beta=0.129$)를 높이는 매개경로로 작용하였다.

또한 교권침해는 정신건강을 거치지 않고도 이직 고려와 자살 사고에 직접적인 영향을 미쳤다. 이는 교권침해가 심리적 스트레스뿐 아니라 교직 지속 의사와 생명 안전까지 위협하는 복합적인 구조를 가지고 있음을 보여준다.

매개효과 분석 결과 정신건강은 이직 고려의 약 28%, 자살 사고의 약 40%를 설명하는 핵심 매개요인으로 확인되었다. 즉, 제도의 공백 → 교권침해 → 정신건강 악화 → 이직 및 자살 사고라는 구조적 인과경로가 실증적으로 확인되었다.

제도공백 점수별 교권침해율

SEM 결과의 일관성을 확인하기 위해 제도공백 수준별 교권침해 경험률을 추가 분석하였다.

제도가 잘 작동한다고 인식하는 집단(1분위)의 교권침해 경험률은 72.1%였으나, 제도공백이 가장 큰 집단(5분위)은 95.6%까지 증가하였다.

즉, 제도공백 수준이 증가할수록 교권침해 경험률 역시 거의 선형적으로 증가하는 경향을 확인하였다. 특히 최상위 집단은 최하위 집단보다 23.5%p 높은 교권침해 경험률을 보여, 제도 운영 수준이 교권 침해 발생과 매우 밀접한 관련이 있음을 시사한다.

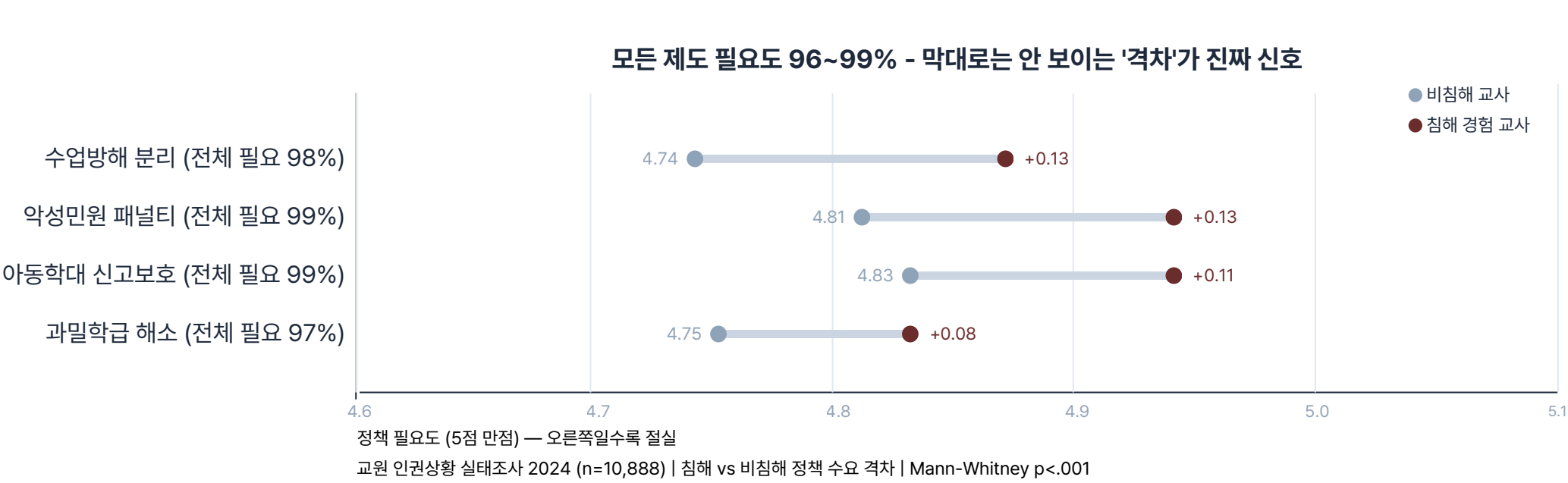
교권침해 경험 여부에 따라 학교 제도에 대한 인식 역시 뚜렷한 차이를 보였다. 교권침해를 경험한 교사는 민원 대응 체계, 방해학생 분리제도, 교권보호위원회 처리 절차, 공식 문제 해결 절차의 모든 항목에서 비경험 교사보다 낮은 평가를 하였다. (p-value < 0.001)

특히 민원 대응 체계와 방해학생 분리제도에서 가장 큰 차이가 나타났다. 이는 교권침해를 경험한 교사일수록 학교의 공식적인 보호제도가 실제 상황에서 충분히 작동하지 않는다고 인식하고 있음을 보여준다.

결국 교권침해는 개인의 문제가 아니라 제도적 보호체계가 충분히 작동하지 않는 구조적 환경에서 발생하는 현상으로 해석할 수 있다.

6. Q3) 어떤 제도가 교권침해를 실제로 예방할 수 있는가?

유형별 침해 당사자에게 절실한 제도



제도 수요의 격차

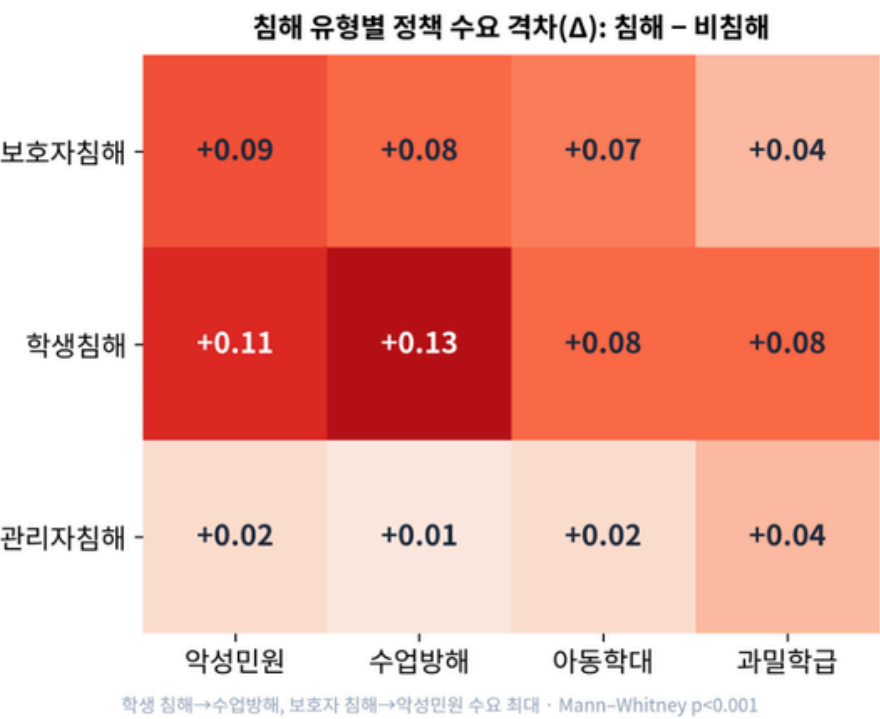
네 제도 모두 '필요(4점↑)' 응답이 **96~99%**로 거의 모든 교사가 최고점 가까이 답해 필요도 '수준'만으로는 어느 제도가 더 시급한지 구분되지 않는다.

우리는 이 한계를 '수준'이 아니라 '침해경험교사-비침해교사 격차'를 보는 방식으로 우회했다. 그 결과 **악성민원 패널티(+0.13)·수업방해 분리(+0.13)**에서 침해 교사의 추가 수요가 가장 크고, 아동학대 신고보호(+0.10)·과밀학급 해소(+0.08)가 뒤를 잇는다.

검정은 D2¹⁾가 5점 순서형이고 분포가 96~99%에 쏠려 있어 정규성을 가정할 수 없으므로 비모수 Mann-Whitney U를 통해 검정을 수행했고, 네 격차 모두 p<0.001로 유의하다. 다만 효과크기는 rank-biserial²⁾|r|≈0.09~0.12로 작은 편인데, 이는 효과가 약하다기보다 필요도가 96~99%에 몰려 격차의 절대폭이 압축된 구조적 결과로 해석하는 것이 타당하다.

1)교원 인권상황 실태조사 : D2_2-2_5-2_10-2_16 (제도수요)

2) rank-biserial r은 Mann-Whitney U 검정의 효과크기(effect size) 지표

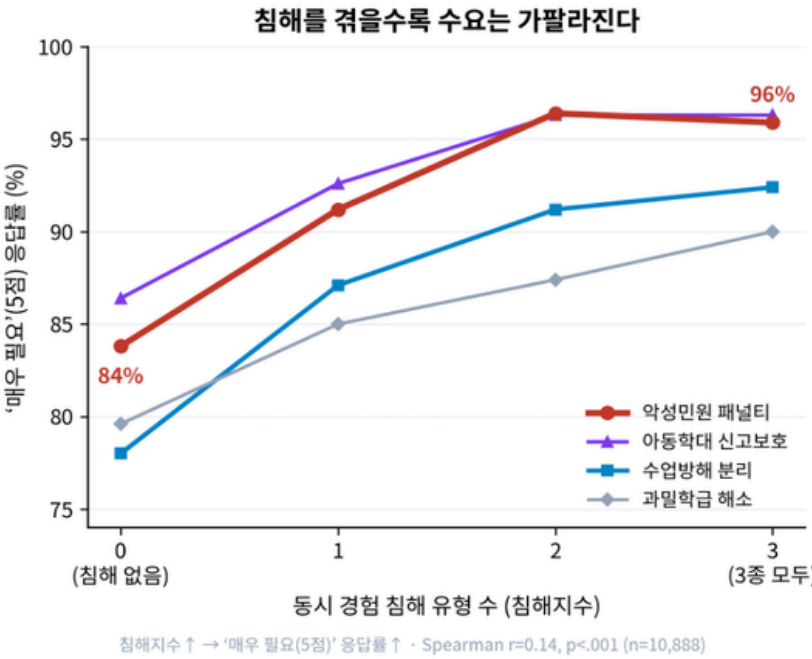


유형별 수요 특징

격차를 침해 유형(보호자·학생·관리자)별로 분해하면 모든 칸이 양(+)이어서 어떤 침해를 겪었든 수요는일관되게 높지만, 그 안에서도 방향성이 뚜렷하다.

학생 침해 교사는 수업방해 분리(+0.13)를, 보호자침해 교사는 악성민원 패널티(+0.09)를 가장 강하게 원한다.

즉 누가,무엇 때문에 고통받는가에 따라 필요한 제도가 체계적으로 갈린다. 반면 관리자 침해 당사자는 네 제도 모두 격차가 작아, 관리자에 의한침해는 기존 4종(학생·보호자 대상)으로는 포착되지 않는 별도 영역임을 함께 드러낸다.



피해 강도별 수요

겪은 침해 유형수가 커질 수록 '매우 필요(5점)' 가 갈수록 높아져 **악성민원 패널티 83.8%→96.4%**
수업방해 분리 78.0%→92.4%
과밀학급 해소 79.6%→90.0% 로 가팔라진다.

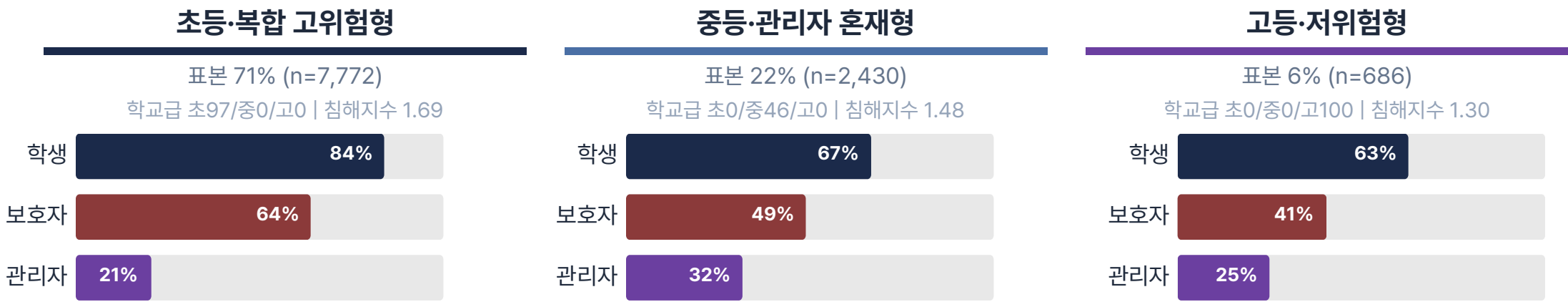
침해지수와 수요지수의 상관도는 **Spearman r=0.14 (p<0.001)**로 유의하다.

즉 제도 수요는 실제로 피해를 입은 정도를반영한 신호이며, '필요' 응답이 96~99%로 비슷하다고 해서 집단 간 제도의 필요도가 같다는 뜻은아니다.

이는 위 당사자 격차가 응답이 5점에 쏠려 작게 보일 뿐, 침해 유형에 따라 제도를 필요로 하는 것임을 뒷받침한다.

7. 취약집단 분류

학교 구조와 침해 양상이 세 유형을 가른다.



각 막대 = 군집별 침해 유형 경험률(%) | K-means(k=3, Silhouette=0.31)

군집 분석

군집 분석은 학교 구조 변수(학교급·학교규모·설립유형·고용형태)와 학생·보호자·관리자에 의한 교권침해 경험 지표를 StandardScaler로 표준화한 뒤 K-means(k=3) 알고리즘을 적용하여 수행했다.

이 과정에서 제도수요 변수는 의도적으로 분석에서 제외하였다. 제도 변수를 이용해 군집을 형성한 뒤 다시 동일한 변수로 정책 효과를 검증할 경우 발생할 수 있는 순환논리와 역인과 해석 가능성을 차단하기 위함이다. 따라서 이후 수행한 군집별 정책 효과 분석은 군집 형성 과정과 독립적으로 이루어져 해석의 타당성을 확보하였다.

군집별 특성

분석 결과 세 군집은 교권침해의 발생 여부보다 **가해 주체의 조합(초, 중, 고)**에 따라 명확하게 구분되었다.

초등·복합 고위험형(71%, n=7,772)은 **학생 침해 경험률이 84%, 보호자 침해 경험률이 64%**로 두 유형이 동시에 높게 나타났다. 침해 지수가 세 군집 가운데 가장 높았으며, **학생과 보호자로부터 복합적인 교권침해를 경험하는** 대표적인 유형으로 해석된다.

중등·관리자 혼재형(22%, n=2,430)은 학생 및 보호자 침해 수준은 중간 정도였지만, **관리자 침해 경험률이 32%**로 가장 높게 나타났다. 이는 외부 민원보다 **학교 내부의 권력관계와 조직문화가 교권침해의 핵심 요인**으로 작용하는 집단임을 의미한다.

고등·저위험형(6%, n=686)은 **학생 침해 63%, 보호자 침해 41%**로 상대적으로 가장 낮은 수준을 보였으며, 침해지수 역시 가장 낮았다. 다만 전체 교사의 절반 이상 이 여전히 교권침해를 경험하고 있어 안전한 집단으로 해석하기는 어렵다.

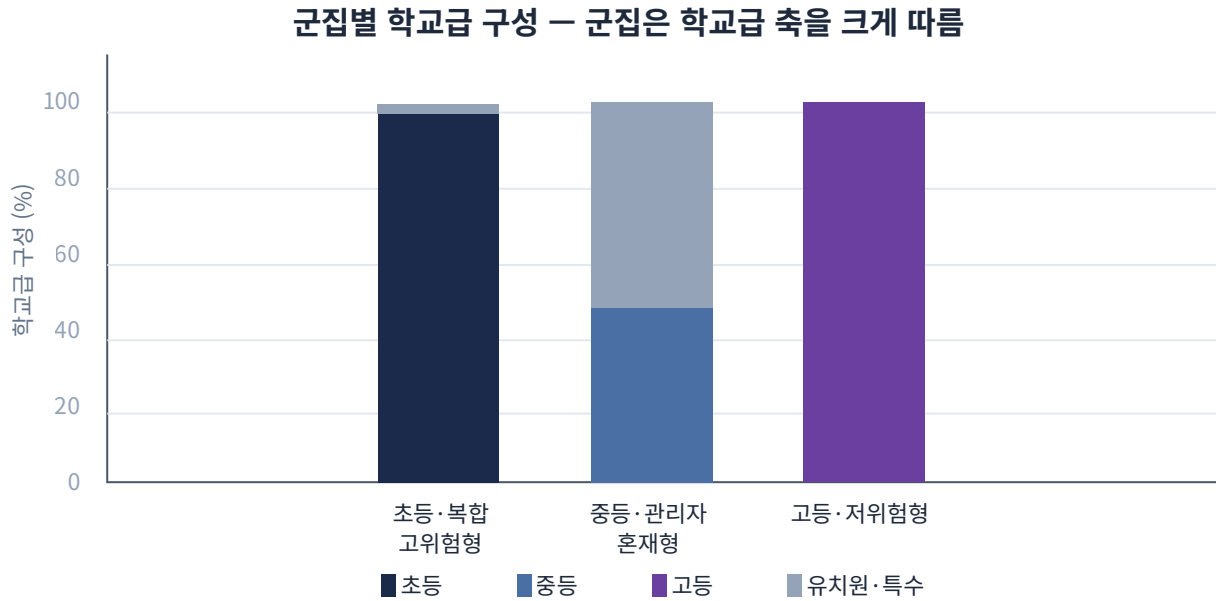
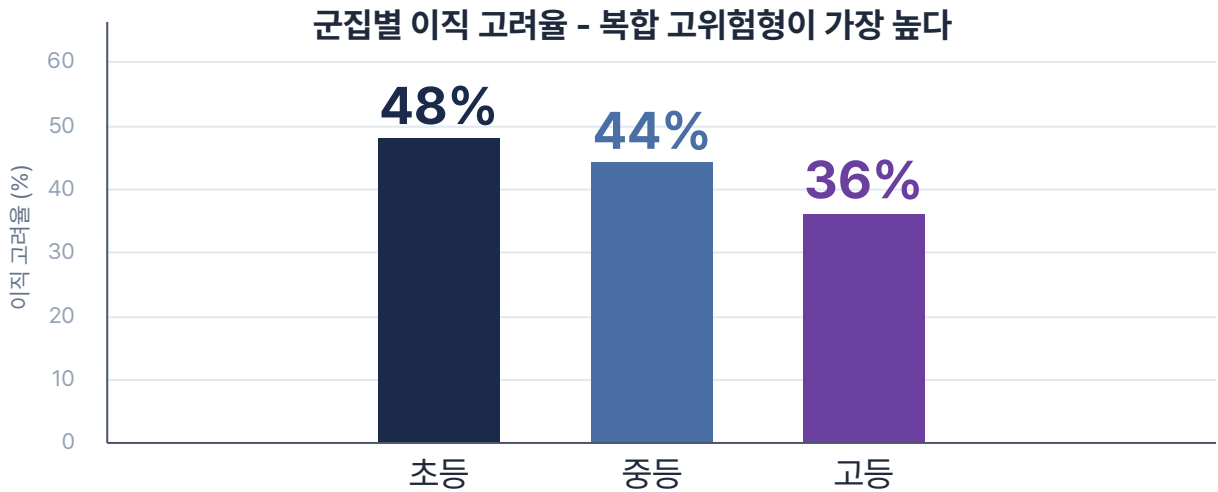
특히 초등·복합 고위험형과 고등·저위험형의 **침해지수 차이는 0.39점**으로 나타났다. 침해 유형이 하나 추가될 정도의 차이에 해당하며, 초등학교 교사의 교권침해가 단순히 빈도뿐 아니라 복합성과 심각성 측면에서도 가장 높은 수준임을 보여준다.

군집의 타당성

군집의 **Silhouette 계수는 0.31**로 높지 않았지만, 이는 군집의 품질이 낮다는 의미로 해석하기 어렵다. 본 연구는 이진 변수(0/1)와 순서형 변수가 혼합된 고차원 데이터를 사용하였기 때문에, 차원의 저주로 인해 점 간 거리가 균질해지면서 Silhouette 값이 구조적으로 낮게 나타나는 특성이 있다.

반면, 초등·복합형은 초등학교 교사가 **약 97%**, 고등·저위험형은 고등학교 교사가 **100%**를 차지하여 군집의 해석 가능성이 매우 높게 나타났다.

2024 교원 인권상황 실태조사는 주요 교권침해 유형으로 학생의 정당한 생활지도 불응과 보호자의 반복적이고 부당한 간섭을 제시하고 있는데, 이는 본 연구에서 확인된 초등·복합 고위험형의 학생·보호자 동시 고위험 구조와 일치하였다.



위기 수준의 분류

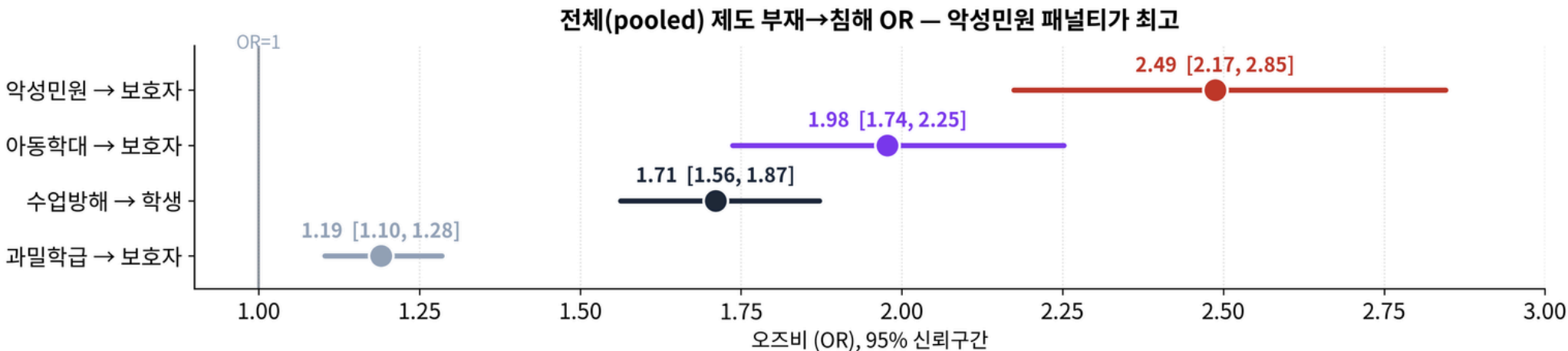
군집별 이직 고려율은 초등 **48% > 중등 44% > 고등 36%** 순으로, 앞서 본 침해율 과침해지수의 순서와 정확히 일치한다. 침해가 많은 군집일수록 교사가 실제로 교단을 떠나려는 의향도 함께 높다는 뜻이다.

특히 초등·복합 고위험형은 **전체 표본의 71%**를 차지한다. 이는 교직 전체의 문제가 사실상 초등 현장에 집중되어 있음을 의미하며, **제한된 정책 예산과 행정 자원을 어느 집단에 먼저 투입**해야 하는지에 대한 명확한 근거가 된다.

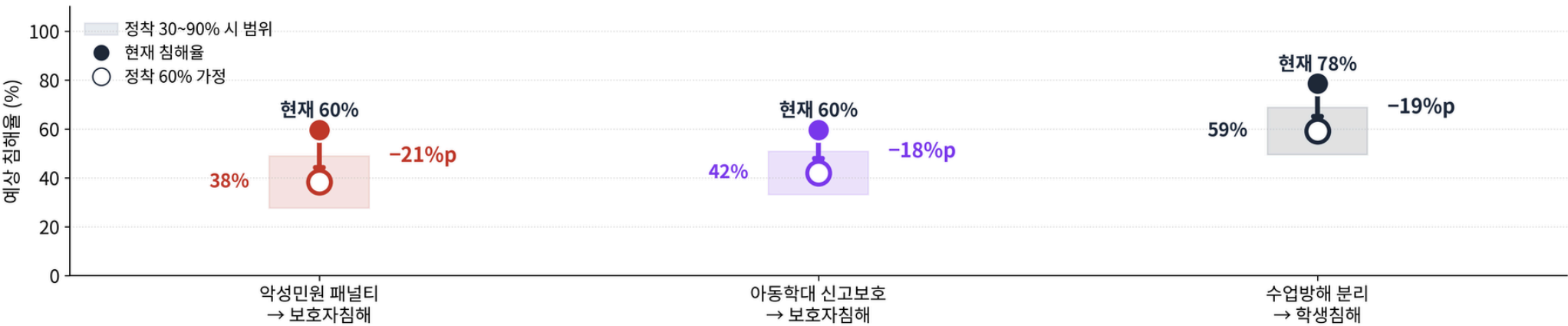
따라서 이 군집은 **어떤 유형의 침해를 받는가**만이 아니라 누적되는 **‘위기 수준’**의 분류로 읽어야 한다. 이는 침해가 개인의 불편을 넘어 교직 이탈로 이어진다는 SEM(침해→이직 및 자살) 분석과 동일한 메시지이며, 자원을 어느 집단에 먼저 투입해야 하는지에 대한 근거가 된다.

8. 제도 도입의 영향과 효과

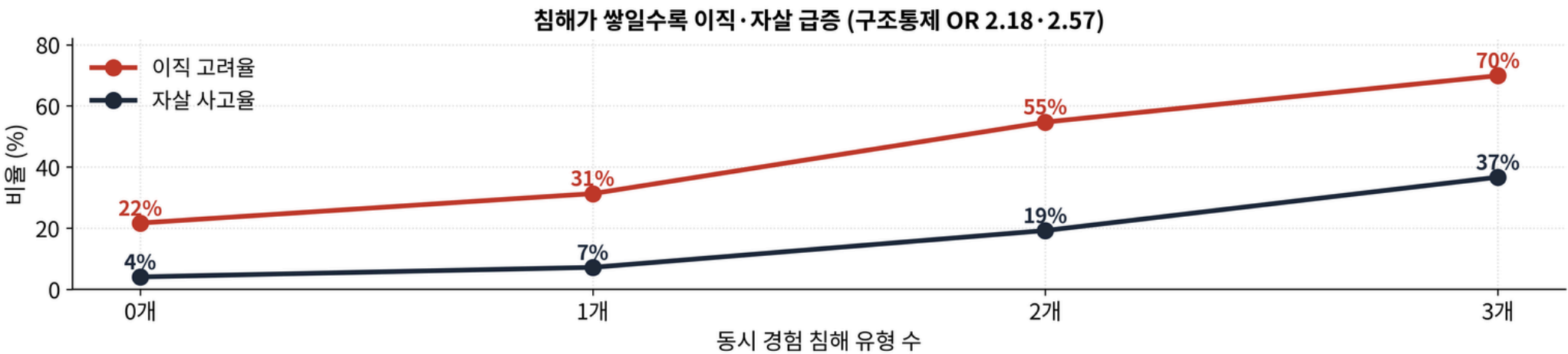
악성민원 패널티가 어느 학교급에서나 1순위



단변량 로지스틱(침해~제도수요) · 95% CI · 악성민원 패널티(2.49)는 다른 제도와 CI가 겹치지 않아 우위 확실



PAF=Pe×(OR-1)/[1+Pe×(OR-1)] · 정책별은 D2 수요 기반(보수적 상한) · 제도공백 잠재(α=.74) 기반 추정 시 침해 85.6%→57.1%(-28.5%p)



전체(pooled) OR + 신뢰구간

군집을 나누기 전 전체 표본을 합쳐 산출한 OR과 95% 신뢰구간(CI)을 보면, 악성민원→보호자 **OR 2.49 [2.17–2.85]**로, 아동학대(1.98)·수업방해(1.71)·과밀(1.19)의 신뢰구간과 서로 겹치지 않는다 즉 악성민원 패널티의 ‘1순위’ 우위는 표본 우연이 아니라 통계적으로 분명하다.

학교급·규모 등 구조 변수를 모형에 함께 넣어 통제한 전후 OR을 비교하면, 보정 후에도 2.12·1.69·1.52로 크게 줄지 않는다. 이는 ‘침해를 겪어서 제도를 더 원하게 된’ 역인과나, 학교 특성이 만든 가짜 상관(교란)만으로는 설명 되지 않는, 비교적 견고한 연관임을 시사한다.

PAF 시뮬레이션

PAF(인구기여위험분율, Population Attributable Fraction)는 ‘특정 노출(여기서는 제도 부재)을 제거하면 결과(침해)가 전체적으로 몇 % 줄어드는가’를 추정하는 역학의 표준 방법이다.

정책 60% 가정(음영은 30~90% 범위) 시 **악성민원 패널티는 보호자 침해를 59.6%→38.3%** (-21.3%p), 수업방해 분리는 학생 침해를 78.5%→59.2%(-19.3%p) 낮춘다.

다만 이 정책별 OR은 D2 ‘수요 인식’에서 도출됐으므로, 결과를 인과적 효과로 단정하지 않고 ‘제도가 완전히 정착했을 때 달성 가능한 상한’으로 보수적으로 해석한다.

결과 사슬과 시사점

침해가 방치되면 그 끝은 분명하다 — 한 교사가 동시에 겪는 침해 유형이 0→3개로 늘수록 **이직 고려가 22→70%, 자살 사고가 4→37%로 급증**하며, 학교 구조 변수를 통제한 뒤에도 침해지수 1단위 증가당 이직 OR 2.18·자살 OR 2.57(p<0.001)로 강하게 이어진다.

두 그래프(제도→침해 감소, 침해→이직·자살)를 결합하면 ‘제도 도입 → 침해 감소 → 이직·자살 위험 감소’라는 완결된 정책 효과 사슬이 되며, 이는 동규 파트의 SEM(침해→정신건강→이직·자살) 경로와 **수미상관**을 이루어 두 사람의 분석이 같은 결론으로 수렴함을 보여준다.

최근 5년간 스스로 목숨을 끊은 교원이 125명(연 18→28명)에 이르는 현실에서[4], 교권침해 예방 제도는 단순한 근무환경 개선책이 아니라 교원의 정신건강과 생존권을 지키는 정책으로 자리매김해야 한다.

9. 결론

악성민원 패널티를 공통 기반으로 우선 도입 · 군집 특성은 운영 단계 참고

네가지 분석의 수렴 : 악성 민원 패널티가 모든 기준에서 1위

제도	수요 격차(Δ)	전체 OR	PAF 감소	전 군집 보편
악성민원 패널티	+0.13 (1위)	2.49	-21~28%p	O (2.0~2.3)
수업방해 분리	+0.13	1.71	-19%p	△
아동학대 신고보호	+0.10	1.98	-18%p	△
과밀학급 해소	+0.08	1.19	—	X

접근법(수요 격차·전체 OR·PAF·전 군집 보편성)이 모두 다른데도 악성민원 가해자 패널티가 일관되게 1순위로 지목된다. 특정 방법론의 우연한 결과가 아니라 어느 기준으로 보아도 가장 효과적인 제도임을 뜻한다. 나머지 제도는 일부 군집에 그치거나 효과가 약해, 한정된 자원에서는 악성민원 패널티를 공통 기반으로 우선 도입하는 것이 가장 합리적이다.

제도 정착 시 — 기대 효과

핵심 결론

-28.5%p

악성민원 패널티 정착 시
전체 교권침해율 감소
(정신건강·이직·자살 동반 하락)

보호자 침해	60% → 38%	-21.3%p
학생 침해	78% → 59%	-19.3%p
전체(제도공백)	86% → 57%	-28.5%p

주요 제도 수요 (독립변수)	'필요' 응답 비율	단변량 로지스틱 (침해위험 OR)	구조 보정 로지스틱 (침해위험 OR)	정신건강 기여도 (우울증 Shapley %)
악성민원 패널티	99%	2.49***	2.12***	35.8% (1위)
수업방해 분리	98%	1.71***	1.52***	22.1% (3위)
아동학대 신고보호	99%	1.98***	1.69***	26.6% (2위)
과밀학급 해소	97%	1.19***	1.10*	15.6% (4위)

*p<.05, ***p<.001 · 모든 수치는 반올림된 소수점 둘째 자리 기준

공통 기반 = 악성민원 가해자 패널티 (전 군집 견고 OR 2.49 · 제도공백 기준 PAF -28.5%p). 군집별 처방은 효과차 비유의로 '탐색적 참고'. 우선순위는 공통 제도, 맞춤은 운영의 미세조정.

집단별 제도 처방

초등·복합형 71%

학생·보호자 침해 동시 高 · 침해지수 1.69

처방 악성민원 패널티 · 아동학대 신고보호

기대효과 보호자 침해 59.6% → 38.3% (-21.3%p)
전체 표본의 71%를 차지하는 최대 군집으로 침해지수(1.69)도 가장 높아, 이 군집의 개선이 전체 교권 침해 감소에 기여하는 몫이 가장크다. 학생·보호자 침해가 동시에 높은 복합형이므로 공통 기반인 악성 민원 패널티를 1순위로 적용하고, 아동학대 신고보호(군집 OR 1.83)를 병행해 무고성 신고로 인한 수 업 중단·심리 부담까지 함께 완화한다.

중등·관리자형 22%

관리자 침해 32% (군집 최고)

처방 악성민원 패널티 · 교사보호관(제언)

기대효과 악성민원 OR 2.05 · 관리자 침해 32%
관리자(교장·교감)발 침해가 32%로 세 군집 중 가장 높고 악성민원 노출 위험도 OR 2.05로 큰 유형 이다. 외부 보호자 민원과 학교 내부의위계·권력 갈등이 겹치는 구조여서, 공통 기반인 악성민원 패널티 에 더해 교사보호관·고충처리 장치(제언)를 함께 두어 관리자발 침해와내부 갈등까지 포괄하고 대응 절 차를 제도화한다.

고등·저위험형 6%

학생발 침해 중심 · 침해지수 1.30

처방 악성민원 패널티 · 수업방해 분리

기대효과 학생 침해 78.5% → 59.2% (-19.3%p)
침해 빈도와 표본 비중(6%)은 가장 낮지만 침해의 주축이 보호자가 아닌 학생이라는 점에서 처방이 다 르다. 수업방해 행위를 교실에서즉시 분리하는 절차로 학생발 침해를 직접 낮추고(78.5%→59.2%), 여기에 공통 기반인 악성민원 패널티를 병행해 소수의 보호자발침해까지 차단하는 학생 지도권 회복의 시범 모델로 삼는다.

10. 토의

연구의 한계를 인정하되, 4가지 분석이 가리키는 정책 방향은 하나로 모인다

연구의 한계

- 1. 자기보고·횡단 설계 — 모든 지표가 교사의 자기응답이고 한 시점 조사여서, 변수 간관계를 엄밀한 인과로 단정하기 어렵다(역인과·미관측 교란의 가능성).
- 2. 수요 기반 추정의 상한 해석 — 제도효과 OR이 D2 ‘수요 인식’에서 도출되어,감소폭 (-21~28%p)은 실제 효과라기보다 ‘제도가 완전히 정착했을 때 달성 가능한 상한’으로보 수적으로 읽어야 한다.
- 3. 군집 맞춤의 통계적 비유의 — 군집×제도 교호작용이 모두 비유의($p>0.65$)하고 Silhouette도 0.31로, 군집별 맞춤 처방은 확정이 아니라 탐색적 참고다. 견고한 결론은 ‘공통기반’이다.
- 4. 단일 데이터 의존 — KOSSDA 교원 2024 한 자료에 주로 의존한다. 교육부 교권보호 위행정통계·실태조사 보도자료로 부분 교차검증했으나, 종단·실험 설계를 통한 추가 검증이 필요하다.

정책적 시사점

- 1. 공통 기반 우선 도입 — 수요격차·전체 OR·PAF·SEM 네 분석이 모두 악성민원 가해자패 널티를 1순위로 지목한다. 한정된 자원에서는 이를 전 학교 공통 기반으로 우선 도입하는것이 가장 합리적이다.
- 2. 맞춤은 운영 단계 참고 — 초등·복합형은 아동학대 신고보호, 학생발 침해는 수업방해분리를 운영 단계에서 보완한다. 우선순위는 공통 제도, 맞춤은 미세조정이다.
- 3. 침해→정신건강 경로 차단 — 침해는 정신건강 악화를 거쳐 이직(매개 28%)·자살(40%)로 이어진다. 제도 도입만으로는 이미 피해를 입은 교사를 돌볼 수 없으므로, 상시 마음건강 지원을 함께 운영해야 한다.
- 4. 교육 확대·사후처벌이 아닌 ‘제도’ — 인권교육이 늘어도 심의 건수는 증가(역설)했다. 처방의 핵심은 구조적 제도 공백을 메우는 데 있으며, 이는 교권 보호 4법의 실효적 정착으로이어져야 한다.

11. 참고문헌 및 데이터 출처

참고문헌

- [1] 교육부(2023). 「교권 회복 및 보호 강화 종합방안」.
- [1] 교육부(2025). 「2024 교육활동 침해 실태조사」 보도자료.
- [3] 교권 보호 4법(교원지위법·초·중등교육법·유아교육법·아동학대처벌법) 개정, 2023.
- [2] 「교원 아동학대 신고 90.4% 무혐의·72% 정당지도」, 한국일보(2026.6)·뉴시스 (2025.5).
- [4] 「교원 자살 5년간 125명(연 18→28명)」, 교육언론창(2024).
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. — K-means.
- Hosmer, D., & Lemeshow, S. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley. — 이분형 로지스틱.
- Rockhill, B., Newman, B., & Weinberg, C. (1998). Use and misuse of population attributable fractions. AJPH. — PAF.
- [5] Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes... J. Comput. Appl. Math., 20, 53–65.
- [5] Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (1990). Finding Groups in Data. Wiley.
- [5] von Luxburg, U., Williamson, R. C., & Guyon, I. (2012). Clustering: Science or Art? JMLR W&CP, 27, 65–79.
- [5] Hennig, C. (2015). What are the true clusters? Pattern Recognition Letters, 64, 53–62.

데이터 출처

- 윤정향. 「교원 인권상황 실태조사, 2024」 [데이터세트]. 한국노동사회연구소·국가인권위원회. KOSSDA, DOI 10.22687/KOSSDA-A1-2024-0073 (n=10,888) — 로지스틱·SEM·K-means·Mann–Whitney·OR·PAF·dose-response 전부 이 데이터.
- 국가인권위원회 「교원 인권상황 실태조사」 보고서(24-26) 및 조사 설문지(원자료 PDF) — 변수 정의·문항 근거.
- KOSSDA 「초·중등 교원 인권교육 실태조사, 2021」 (kor_data_20210019, n=9,553) — DOI 10.22687/KOSSDA-A1-2021-0019 — 인권교육 역설.
- KOSSDA 「교원양성기관 예비교원 인권 및 인권교육에 대한 인식조사, 2023」 (kor_data_20230036, n=1,002) — DOI 10.22687/KOSSDA-A1-2023-0036 — 예비교원 인식.
- 교육부 「교권보호위원회 개최(심의) 현황」 (교권보호위_전국통계_2020–2024) — 2020년 1,197건 → 2023년 5,050건(4.2배) 추이.
- 한국교총 「2018년도 교권회복 및 교직상담 활동 실적 보고서」(교총_교권상담실적) — 학부모 피해 48.5% 등 4p 데이터 카드.